

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3066/2539

นาย ขจรเกียรติ อัจฉริยะอนุชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเกรียงไกรธุรกิจ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 183, มาตรา 145 เดิม

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์เป็นค่าวางมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งจำเลยเป็นผู้จะซื้อที่ดินจากโจทก์สัญญาดังกล่าวมีข้อความข้อหนึ่งว่าสัญญาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเงินค่าวางมัดจำตามเช็คที่ผู้จะซื้อได้ส่งจ่ายให้แก่ผู้จะขายและธนาคารได้ชำระเงินเรียกเก็บตามเช็คที่ได้ส่งจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้จะขายแสดงว่าโจทก์และจำเลยตกลงให้ถือเอาการที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คพิพาทหรือไม่เป็นเงื่อนไขของการที่จะมีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญาจะซื้อจะขายตราบใดที่ธนาคารยังไม่จ่ายเงินตามเช็คพิพาทสัญญาจะซื้อจะขายย่อมไม่มีผลบังคับตั้งนั้นขณะที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงยังไม่มีหนี้ระหว่างโจทก์และจำเลยแม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทจำเลยก็ไม่มี ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้น ได้สำนวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง

จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 50,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 6 เดือน

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยาน
หลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่ง
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์กับพวกและจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข จ.10 ซึ่งโจทก์กับพวกเป็นผู้จะขาย จำเลยที่ 1 เป็นผู้จะซื้อ ข้อ 2
มีข้อความว่า "ผู้จะขายตกลงขายและผู้จะซื้อตกลงซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวตาม
หมายเลขโฉนดที่ดินและ น.ส.3 ก. ซึ่งมีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 175 ไร่ พร้อม
โครงการในราคาทั้งสิ้นตามที่ตกลงเป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท
ถ้วน) โดยผู้จะซื้อตกลงวางเงินมัดจำในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมโครงการ
ดังกล่าวนี้เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผู้จะซื้อตกลงจะ

ชำระให้แก่ผู้จะขายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยผู้จะซื้อ
ได้ชำระเงินวางมัดจำนี้เป็นหนี้เป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่
หมายเลข 5996793 ลงวันที่ 15 เมษายน 2533 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)" ข้อ 4 มีข้อความว่า "หลังจากผู้จะซื้อได้วางเงินมัดจำในวันทำ
สัญญาจะซื้อจะขายแล้วผู้จะขายจะเป็นผู้ติดต่อกับธนาคารในการนัดไถ่ถอนการจดจำ
นองที่ดินทุกแปลงดังกล่าว แล้วจึงจะนัดทำการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
กับผู้จะซื้อไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2533 หรือภายใน 30 วัน" ข้อ 9 มีข้อความว่า "ผู้
จะซื้อยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและข้อสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทอ.ไทยการช่าง จำกัด
และบริษัทอัจฉริยะรุ่งเรืองกิจ จำกัด โดยนายสิริอร อัจฉริยะอนุชน ที่ได้กระทำการ
ผูกพันกับโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกประการ ฯลฯ" ข้อ 11 มีข้อความ
ว่า "อุปกรณ์ในสำนักงาน หุ่นจำลองแบบบ้าน หากผู้จะซื้อต้องการนำไปเพื่อก่อสร้าง
ตามโครงการให้ชำระตามแบบ ๆ ละ 50,000 บาท ให้กับผู้จะขาย" ข้อ 13 มีข้อความ
ว่า "หากผู้จะซื้อไม่สามารถรับโอนที่ดินพร้อมโครงการตามหมายกำหนดที่ได้นัด
หมายหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาจะซื้อจะขายนี้ ผู้จะซื้อยินดีให้ผู้จะขายริบ
เงินที่ได้วางมัดจำไว้ และยินดีให้ผู้จะขายเรียกค่าเสียหายได้ตามความเป็นจริงทุก
ประการ" ข้อ 15 มีข้อความว่า "สัญญาฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเงินค่าวางมัดจำตาม
เช็คที่ผู้จะซื้อได้ส่งจ่ายให้กับผู้จะขาย และธนาคารได้ชำระเงินเรียกเก็บตามเช็คที่ได้
ส่งจ่ายเป็นที่เรียบร้อยให้กับผู้จะขาย" เห็นว่าสัญญาข้อ 15 กำหนดไว้ชัดเจนว่า
สัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเงินค่าวางมัดจำตามเช็คพินาทีจำเลยที่
1 ได้ส่งจ่ายแก่โจทก์นั้นธนาคารได้ชำระเงินที่เรียกเก็บตามเช็คพินาทีโจทก์
เรียบร้อยแล้ว แสดงว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงให้ถือเอาการที่ธนาคารจ่ายเงิน
ตามเช็คพินาทีหรือไม่ เป็นเงื่อนไขของการที่จะมีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายเอกสารหมายเลข จ.10 ตราบใดที่ธนาคารยังไม่จ่ายเงินตามเช็คพินาที สัญญาจะซื้อ
จะขายเอกสารหมายเลข จ.10 ย่อมยังไม่มีผลบังคับส่วนสัญญาข้อ 13 นั้นมีความหมาย

ว่าเมื่อธนาคารจ่ายเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ ซึ่งทำให้สัญญาจะซื้อจะขายเอกสาร
หมายเลข จ.10 มีผลบังคับผูกพันโจทก์และจำเลยที่ 1 แล้วหากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจะ
ซื้อจะขายข้ออื่น ๆ เช่นข้อ 9 หรือข้อ 11 โจทก์มีสิทธิริบเงินมัดจำซึ่งโจทก์ได้รับตาม
เช็คพิพาทไปแล้วและเรียกค่าเสียหายได้อีกเท่านั้น ดังนั้นขณะที่จำเลยทั้งสามออก
เช็คพิพาทจึงยังไม่มีหนี้ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 แม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตามเช็คพิพาทจำเลยทั้งสามก็ไม่มี ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ